

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6543/2537

นางสาวนันทนา จันทรสิทธิพงศ์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พาราพัฒนา
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 3 1, มาตรา 7 7

จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนในการสั่งซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ในชื่อโจทก์ถูกต้อง
แล้ว โจทก์จึงไม่อาจบอกเลิกสำหรับการที่จำเลยได้ทำแทนแล้วเสร็จสมบูรณ์นั้นได้อีก

จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนในการสั่งซื้อหุ้นให้แก่โจทก์ในชื่อโจทก์ถูกต้อง
แล้ว โจทก์จึงไม่อาจบอกเลิกสำหรับการที่จำเลยได้ทำแทนแล้วเสร็จสมบูรณ์นั้นได้อีก

(วินัย วิมลเศรษฐ-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลแพ่ง - นายประพันธ์ ทรัพย์แสง

ศาลอุทธรณ์ - นายชัยโรช กฤษณะโลม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ